

1500265-07.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/06/2022

... o indiciado admitiu informalmente o tráfico, apontando o local da calçada onde foram apreendidas 02 porções de maconha, e 24 pinos de cocaína, bem como exibiu seu veículo Ford/Ka, de placas CMH7107, ano 1998, que estava estacionado na rua ao lado, onde foram apreendidas mais 44 pedras de crack.

O tráfico ilícito de drogas foi evidenciado pelas circunstâncias da prisão em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500265-07.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500265-07.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2035469/2022 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 7, 22876907 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 7, 2035469 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO DE SOUZA RAMOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

TIAGO DE SOUZA RAMOS, vulgo "ALEMÃO", qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 07 de fevereiro de 2022, por volta das 19 horas e 40 minutos, na Rua Juvenal Machado, altura do numeral 100, Bairro Aparecidinha, nesta cidade e comarca de Sorocaba, trazia consigo, guardava e transportava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 24 porções de Cocaína, 44 porções de Cocaína na forma de Crack, 02 porções de Tetrahydrocannabinol-THC, vulgarmente conhecida como Maconha, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, conforme demonstra o

auto de exibição e apreensão (fls.10), laudo de constatação com imagens das drogas e respectivas pesagens (fls.16/21) e fotografias (fls.28/30).

Segundo foi apurado, a Polícia foi informada que o indiciado conhecido pela alcunha "Alemão", prosseguia na venda de drogas em região do Bairro Aparecidinha mesmo tendo um mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Na data dos fatos, agentes policiais diligenciaram no endereço informado, e visualizaram o denunciado no ponto de venda de drogas, motivo pelo qual o detiveram.

Em poder do denunciado, foi apreendido o valor de R\$ 130,00 (cento e trinta) reais e o aparelho telefone celular.

Na ocasião, o indiciado admitiu informalmente o tráfico, apontando o local da calçada onde foram apreendidas 02 porções de maconha, e 24 pinos de cocaína, bem como exibiu seu veículo Ford/Ka, de placas CMH7107, ano 1998, que estava estacionado na rua ao lado, onde foram apreendidas mais 44 pedras de crack.

O tráfico ilícito de drogas foi evidenciado pelas circunstâncias da prisão em flagrante do denunciado, pela grande quantidade de drogas que ele transportava e guardava, a forma como as drogas eram embaladas, em porções individuais, prontas para a venda, e o valor em espécie apreendido, fruto da mercancia ilícita.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.06 a 09).

Auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls.10).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.16 a 21).

Fotografias foram juntadas aos autos (fls.28 a 30).

Laudo do IML foi juntado aos autos (fls.53/54).

O réu foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei 11343/06. Juntada a defesa prévia.

Recebida a denúncia. Designada audiência de instrução.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas da acusação e procedeu-se ao interrogatório do réu.

O Ministério Público e a defesa apresentaram debates orais.

É o relatório DECIDO.

Procede a ação penal.

Da Materialidade.

A materialidade do fato está retratada no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência, no laudo pericial, bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria.

A autoria é indubitosa.

O réu confessou a traficância em juízo.

Ciente da denúncia, disse que “fazia mesmo”. Apesar de dizer que não sabia da quantidade do entorpecente e que “era o primeiro dia que traficava”, ficou provado que há muito vinha tendo como atividade comercial, a traficância.

Neste sentido, além da confissão do réu de que é traficante, as testemunhas de acusação confirmaram os fatos narrados na denúncia.

A testemunha de acusação Rodrigo Gomes Matielli disse em juízo que tudo originou de uma investigação na 2ª Vara Criminal, onde foram presas seis pessoas. E o Tiago estava com prisão temporária e após, preventiva. Todos os presos eram pessoas associadas ao tráfico e Tiago permaneceu no tráfico, mesmo com o mandado de prisão a ser cumprido.

A testemunha de acusação José Antônio Marcondes Piloto disse em juízo que populares diziam que o réu continuava a traficar no local. Ao ser abordado, do lado foi encontrado porções de drogas e o resto no carro dele e contra ele já tinha um mandado de prisão.

O réu confirmou no seu interrogatório que já foi usuário de cocaína.

Em sua grande maioria, pequenos traficantes começam como usuários, abandonam emprego lícito e para sustentar o vício e ter dinheiro, passam a traficar, já que conhece locais e pontos de tráficos, o que facilita a sua iniciação no mencionado caminho.

Prova firme e segura.

Vale ressaltar que o réu há muito vem traficando, conforme relato das testemunhas de acusação, sem dizer da diversidade dos entorpecentes apreendidos com ele.

E é fácil concluir que o réu pratica há muito, atividade criminosa voltada exclusivamente ao tráfico.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, e diante da quantidade de drogas, a pena-base é fixada no mínimo legal de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa, a considerar a inexistência de comprovadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o respeito a ser mantido ao entendimento firmado na Súmula 444 do STJ.

Nada há para ser considerado a favor do réu na segunda fase, e mesmo que houvesse (confissão), a pena-base já está fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Conforme dito, apesar da confissão, não há como diminuir a pena pela circunstância atenuante, porque já foi fixada no mínimo legal.

Reconheço, em terceira fase, à luz da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a não existência de causa

especial de diminuição da pena.

O réu vem se dedicando à atividade criminosa.

É que ficou provado sua atividade criminosa, conforme relato das testemunhas de acusação. Nem mesmo o mandado de prisão contra sua pessoa, intimidou-o a continuar traficando.

Prova inequívoca de atividade criminosa.

Aliás, conforme ditado popular, o réu vinha “passando cheque a descoberto e uma hora a conta chega”.

Pessoa de alta periculosidade, ao se dedicar à atividade criminosa, ainda mais usuário, situação a indicar que sempre estará envolvido como o tráfico de entorpecentes para sustentar o vício.

Diante disso, torno definitiva a condenação do réu à pena privativa de liberdade de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa

A unidade de dias-multa, em razão de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

A pena, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, deverá ser cumprida no regime inicial fechado, havendo possibilidade de progressão após cumprimento da parcela preconizada no art. 112, da Lei nº 7.210/84, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Deixa-se de determinar a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos pela ausência de cumprimento de seus requisitos legais, negando-se, pelos mesmos motivos, a possibilidade de suspensão condicional da execução da pena.

Por fim, em respeito à regra prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, não haver alteração alguma para que regime inicial de cumprimento da pena seja o fechado, a considerar a que o réu foi preso em flagrante em 07 de fevereiro de 2022.

Sem dizer que cabe ao juízo da execução criminal unificar as penas e praticar atos voltados a progressão penal, observados os ditames da lei de regência da matéria.

POSTO ISSO, julgo procedente a denúncia e em consequência, condeno o réu TIAGO DE SOUZA RAMOS, vulgo “Alemão”, qualificado nos autos, como incurso nas penas previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e a cumprir pena privativa de liberdade de cinco (5) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em valor unitário mínimo. Fica determinado o perdimento dos valores apreendidos e do veículo descrito aos autos, porque ligados à prática do comércio ilícito de entorpecentes, nos termos do artigo 63, da Lei nº 11.343/06, determinando-se o depósito do valor em conta do FUNAD, via GRU.

Fica mantida a prisão cautelar, diante da alta periculosidade do réu, recomendando-o à prisão onde se encontra. O réu deve ficar por um tempo longe da sociedade, ocasião em que poderá refletir sobre seus atos como cidadão, dentro do contexto social.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da

gratuidade judiciária, por ser presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 17 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA